

起訴状記載の公訴事実の特定に関し、裁判所が検察官に対して求釈明する義務を負うのは、訴因の明示に必要な範囲に限られるとの見解がある。次のアからオまでの各記述のうち、この見解と矛盾するものの組合せとして正しいものは、後記1から6までのうちどれか。

ア. 訴因の明示に欠けるところはないが、裁判所として被告人の防御の観点から明らかにすることが重要であると考える事項について、裁判所が検察官に求釈明することができる。

イ. 裁判所が求釈明義務に基づいて検察官に対して求釈明したにもかかわらず、検察官がこれに応じない場合は、当事者主義を採る現行法の下では、公訴棄却の判決をせず、そのまま次の手続に進むしかない。

ウ. 裁判所が求釈明義務に基づいて検察官に対して求釈明し、検察官がこれに応じて釈明した場合、検察官が釈明した内容が当然に訴因の内容となるとは限らない。

エ. 裁判所は、訴因の明示にとって補正が必要な事項については、弁護人から求釈明要求がない場合であっても、自ら検察官に対して求釈明しなければならない。

オ. 裁判所は、求釈明する必要があると考える事項について、弁護人から求釈明要求があった場合、一応、検察官に対して、任意に釈明に応じるかどうかを打診し、検察官がこれに応ずれば釈明を許すことができる。

1. ア イ 2. ア ウ 3. イ ウ 4. イ エ 5. ウ エ
6. エ オ

ア 矛盾しない ★

判例は、訴因の明示に必要な事項である場合には、裁判所は検察官に対して求釈明する義務を負うとしている（最判昭 33.1.23）。設問見解のように、裁判所が検察官に対して求釈明する義務を負うのは、訴因の明示に必要な範囲に限られるとの見解を採れば、弁護士から求釈明要求がないのに裁判所が自ら求釈明をする必要は通常はない。しかし、訴因の明示に欠けることはなくても、訴訟上の争点を整理したり、被告人の防御上明らかにすることが重要と思われる事項について弁護士から求釈明要求があった場合には、訴因が、被告人の防御対象を明確にするという機能を有し、求釈明が、訴訟指揮の一種であり適切な裁量により行使されるべきものであることに照らせば、裁判所が、検察官に求釈明してその内容を明らかにさせることが望ましいとされている（いわゆる裁量的求釈明）。したがって、本記述は設問見解と矛盾しない。

イ 矛盾する

設問見解において、裁判所が求釈明義務を負うのは訴因の明示につき釈明が必要な場合、すなわち訴因の明示が不十分な場合である。本記述においては、裁判所が「求釈明義務に基づいて……求釈明した」とあり、求釈明義務が発生していることから訴因の明示が不十分な場合といえる。このような場合に検察官が求釈明に応じないときは、起訴状の要件（256条3項）である訴因の明示を欠き、公訴提起の手續は違法・無効となる。この場合、裁判所は公訴棄却判決（338条4号）をすることになる。したがって、本記述は設問見解と矛盾する。なお、公訴の適法性に影響を及ぼさない事項につき裁判所が求釈明をした場合で検察官がこれに応じないときは、次の手續に進むしかないことになる。

ウ 矛盾する

設問見解において、裁判所が求釈明義務を負うのは訴因の明示につき釈明が必要な場合、すなわち訴因の明示が不十分な場合である。本記述においては、裁判所が「求釈明義務に基づき」求釈明をしていることから、求釈明義務が発生しており、訴因の明示が不十分な場合といえる。このような場合、検察官の釈明事項は訴状に記載されるべき訴因であるから、当然に訴因の内容となる。したがって、本記述は設問見解と矛盾する。

エ 矛盾しない

設問見解によれば、訴因の明示にとって補正が必要な事項については、弁護人の求釈明要求の有無に関わりなく、裁判所は釈明義務を負い、検察官に対して求釈明を行わなければならない。したがって、本記述は設問見解と矛盾しない。

オ 矛盾しない

設問見解は、あくまでもいかなる場合に裁判所が求釈明義務を負うか、について述べたものである。よって、裁判所が求釈明する必要があると考える事項について、弁護士から求釈明要求があった場合、検察官に対して任意に釈明に応じるかどうかを打診し、検察官がこれに応ずれば釈明を許すことができると解することは可能である。したがって、本記述は設問見解と矛盾しない。実務においても、裁判所として求釈明する必要があると思われる事項について求釈明要求があった場合も、一応検察官に対し任意に応ずるかを打診し、検察官がこれに応ずれば釈明を許している。

以上により、設問見解と矛盾する記述はイとウであり、したがって、正解は肢3となる。